法學英文主題整理：刑法（Criminal Law）

> 涵蓋 104-114 年司律一試法學英文考古題，依主題分類彙整詞彙、中英對照與考古題原文。
> 本主題涵蓋實體刑法與刑事訴訟程序相關考題。

一、核心詞彙與中英對照

英文	中文	出題年度
Criminal Code	刑法典	105
crime	犯罪	多年
justification	阻卻違法事由	108
self-defense	正當防衛	108
self-incrimination	自證己罪	109
right to remain silent	緘默權	107
confrontation	對質詰問	109
confession	自白	110
circumstantial evidence	間接證據（情況證據）	110
direct evidence	直接證據	110
exclusionary rule	排除法則（證據排除法則）	110
search warrant	搜索票	113
unreasonable searches	不合理搜索	109
bail	保釋金	108
parole	假釋	104
probation	緩刑	114

sentencing	量刑	114
retribution	應報	114
deterrence	嚇阻	114
proportionality principle	比例原則	114
victim impact statement	被害人影響陳述	111
rape	強制性交罪	110
arson	縱火罪	112
smuggling	走私	112
robbery	強盜罪	113
theft	竊盜罪	113
embezzlement	侵占罪	113
fraud	詐欺罪	113
attempted murder	殺人未遂	106
equality of arms	武器平等原則	107
cross-examination	交互詰問	112
leading questions	誘導詰問	112
private prosecution	自訴	104

二、考古題原文與考點提示

1. 刑法典之定義（Criminal Code）

105 年第 63 題

___ defines the conduct that society wishes to deter and to punish.

(A) Civil Code (B) Code of Civil Procedure

(C) Criminal Code (D) Code of Criminal Procedure

→ 答案：**(C)**

考點提示：

- **Criminal Code**（刑法典）：定義社會欲嚇阻與處罰之行為，即規範「哪些行為構成犯罪」。
- **Code of Criminal Procedure**（刑事訴訟法）：規範追訴犯罪之程序，非定義犯罪行為本身。
- 作答關鍵："deter and punish" → 實體法（Criminal Code），非程序法。

---

2. 阻卻違法事由（Justification / Self-Defense）

108 年第 63 題

Self-defense is a ___ for criminal manslaughter offense.

(A) justification (B) consideration

(C) inclusion (D) causation

→ 答案：**(A)**

考點提示：

- **justification**（阻卻違法事由）：行為雖符合犯罪構成要件，但因具有正當理由而不構成犯罪。self-defense（正當防衛）是最典型的 justification。
- 注意 (B) consideration 是契約法的「對價」，(D) causation 是「因果關係」，跨主題干擾選項。

---

3. 不自證己罪與緘默權（Self-Incrimination & Right to Remain Silent）

109 年第 66 題

The act of implicating oneself in a crime or exposing oneself to criminal prosecution is called ___.

(A) self-incrimination (B) self-governance

(C) self-determination (D) self-discipline

→ 答案：**(A)**

107 年第 65 題

The warning of the ___ must be accompanied by the explanation that anything said can and will be used against the individual in court. This warning is needed in order to make him aware not only of the privilege, but also of the consequences of forgoing it.

(A) right to have counsel present (B) right to object

(C) right to trial by jury (D) right to remain silent

→ 答案：**(D)**

考點提示：

- **self-incrimination**（自證己罪）：使自身陷於犯罪嫌疑或面臨刑事追訴之行為。美國憲法第五修正案保障「不自證己罪」特權（privilege against self-incrimination）。
- **right to remain silent**（緘默權）：Miranda 警告的核心內容 — 告知嫌疑人有權保持沉默，且所說的話都可能在法庭上被使用。
- 107 年題考的是 Miranda warning 的內容，關鍵詞是 "anything said can and will be used against the individual" → 這是告知緘默權。

---

4. 對質詰問權（Confrontation）

109 年第 64 題

The right of ___ is supposed to guarantee the accused the right to know his or her accuser.

(A) privacy (B) confrontation

(C) jury trial (D) counsel

→ 答案：**(B)**

考點提示：

- **confrontation**（對質詰問）：被告有權面對並詰問對其不利之證人。受美國憲法第六修正案保障。
- 作答關鍵："the right to know his or her accuser"（得知控訴者身分的權利）→ 對質權的核心。

---

5. 自白（Confession）

110 年第 63 題

According to Article 156(2) of the Code of Criminal Procedure, a conviction cannot be solely based on the ___ of the accused.

(A) confession (B) allegation

(C) objection (D) accusation

→ 答案：**(A)**

考點提示：

- **confession**（自白）：被告承認犯罪之陳述。依刑訴法第 156 條第 2 項，自白不得作為定罪之唯一證據，仍須有補強證據。
- 干擾辨識：allegation（指控）= 一方之主張；accusation（控告）= 指控行為；objection（異議）= 法庭程序用語。這些都不是被告自己的陳述。

---

6. 間接證據（Circumstantial Evidence）

110 年第 64 題

"___ " refers to evidence that is applied to the principal fact, indirectly, or through the medium of other facts, by establishing certain circumstances or minor facts, already described as evidentiary. Which of the following is suitable for the blank in the sentence?

(A) Direct evidence (B) Circumstantial evidence

(C) Character evidence (D) Exculpatory evidence

→ 答案：**(B)**

考點提示：

- **circumstantial evidence**（間接證據）：透過推論連接事實，而非直接證明事實。
- **direct evidence**（直接證據）：直接支持待證事實之真實性。
- 其他證據類型：character evidence（品格證據）= 與當事人品性相關；exculpatory evidence（免罪證據）= 有利於被告之證據。

---

7. 證據排除法則（Exclusionary Rule）

110 年第 62 題

___ prescribes that all evidence obtained directly by illegal searches and seizures shall be excluded and is inadmissible at trial.

(A) Exclusionary rule (B) Fruit of poisonous tree doctrine

(C) Equal protection principle (D) Proportionality

→ 答案：**(A)**

考點提示：

- **exclusionary rule**（排除法則）：違法搜索扣押**直接**取得之證據，不得於審判中使用。
- **fruit of the poisonous tree doctrine**（毒樹果實理論）：違法取得證據所衍生的**間接**證據，亦應排除。兩者差異在於「直接」vs.「間接」衍生。
- 對應我國刑訴法第 158-4 條：違法取得證據之證據能力，須權衡人權保障與公共利益。

---

8. 搜索與扣押（Search & Seizure）

109 年第 65 題

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against ___ searches and seizures, shall not be violated.

(A) unchallengeable (B) uncertain

(C) undesirable (D) unreasonable

→ 答案：**(D)**

113 年第 65 題

Which of the following statements regarding search and seizure is correct?

(A) A search warrant shall be issued on the basis of reasonable suspicion.

(B) A seizure cannot be used for the purpose of confiscation.

(C) A search warrant should be implemented by first issuing a subpoena duces tecum, if the subject does not comply with the subpoena, then a search warrant will be executed.

(D) A search warrant shall particularly specify the places to be searched and the items or effects to be seized.

→ 答案：**(D)**

考點提示：

- 美國憲法第四修正案：人民免受**不合理**（unreasonable）搜索與扣押之權利。
- **search warrant**（搜索票）須特定記載搜索場所與扣押物品（D 為正確）。(A) 錯誤：搜索票之核發標準為 probable cause（相當理由），非 reasonable suspicion（合理懷疑）。
- 作答關鍵：109 年題為第四修正案原文填空，記住 "unreasonable" 即可。

---

9. 保釋金（Bail）

108 年第 62 題

Money fixed by improper methods is unconstitutional.

(A) bail (B) order

(C) citation (D) note

→ 答案：**(A)**

考點提示：

- **bail**（保釋金）：以不當方法訂定之保釋金違憲。美國憲法第八修正案禁止過高保釋金（excessive bail）。
- 干擾辨識：order（命令）、citation（傳票/引用）、note（票據）均非與違憲審查直接相關之概念。

---

10. 假釋（Parole）

104 年第 70 題

According to Article 77 of the R.O.C. Criminal Code, anyone who is sentenced to a certain number of years' imprisonment may be considered for ___ after he has served half of his sentence.

(A) pardon (B) parole

(C) partition (D) probation

→ 答案：**(B)**

考點提示：

- **parole**（假釋）：受刑人服滿一定刑期後，附條件釋放。依我國刑法第 77 條，受徒刑之執行逾二分之一者，得許假釋。
- **probation**（緩刑）：法院宣告刑罰但暫緩執行，與假釋「先入監再釋放」不同。
- **pardon**（赦免）：由行政權（總統或元首）免除刑罰，與假釋「由法院/監獄審查」不同。
- (C) partition（分割）完全無關，純粹詞形干擾。

---

11. 量刑（Sentencing）

114 年第 62 題

Which of the following statements regarding sentencing in Taiwan's Code of Criminal Law is correct?

(A) Both retribution and deterrence are the goals of penalties in Taiwan's Code of Criminal Law.

(B) Pursuant to Taiwan's Constitutional Court Ruling, the recidivist must be punished with an enhanced penalty, which might be up to one and a half times the penalty of the offense committed.

(C) Imposing a sentence shall not consider the circumstantial evidence with regard to the defendant's character, the attitudes after the crime, and the life circumstances.

(D) A probation cannot be imposed with additional condition(s).

→ 答案：**(A)**

114 年第 67 題

Which of the following statements regarding sentencing is correct?

(A) Sentencing is at the discretion of the prosecutor.

(B) Sentencing should be imposed based only on consideration of the material elements of the offense.

(C) Sentencing should comply with the proportionality principle.

(D) The death penalty can be imposed and executed on juveniles.

→ 答案：**(C)**

考點提示：

- 我國刑法量刑目的：兼含**應報**（retribution）與**嚇阻**（deterrence）。
- 量刑須符合**比例原則**（proportionality principle），由法院（非檢察官）裁量。
- (B) 114年第62題：累犯加重係「得」加重而非「必」加重（憲法法庭裁判）。(C) 量刑應考慮被告品行、犯後態度、生活狀況等一切情狀（刑法第 57 條）。(D) 緩刑得附條件（刑法第 74 條第 2 項）。
- (D) 114年第67題：禁止對少年執行死刑。

12. 被害人影響陳述（Victim Impact Statement）

111 年第 64 題

Adoption of criminal statutes requiring consideration of ___ impact statements during the sentencing stage aims to provide various information about the crime with the court.

(A) victory (B) victim

(C) vicarious (D) vice

→ 答案：**(B)**

考點提示：

- **victim impact statement**（被害人影響陳述）：於量刑階段向法院提供犯罪對被害人之影響資訊。
- 作答關鍵：看到 "impact statements during the sentencing stage" → 選 victim。
- 干擾選項皆以 "vi-" 開頭：victory（勝利）、vicarious（替代的，如 vicarious liability 代位責任）、vice（副；惡行）。

---

13. 各類犯罪（Specific Crimes）

110 年第 65 題

Which criminal offense includes unlawful sexual intercourse without consent after the perpetrator has substantially impaired his or her victim by administering, without the victim's knowledge or consent, drugs or intoxicants for the purpose of preventing resistance?

(A) incest (B) indecent exposure

(C) rape (D) embezzlement

→ 答案：**(C)**

112 年第 69 題

John, an electronic engineer, was fired by his company. To express his anguish, John maliciously started a fire to destroy his boss's house. He is said to have committed ___.

(A) arraign (B) arrest

(C) arson (D) article

→ 答案：**(C)**

112 年第 64 題

John, a trader, imports a cargo of cigarettes without declaring to the customs and import duties chargeable upon them. He is said to have committed ___.

(A) slander (B) smuggling

(C) slavery (D) sojourning

→ 答案：**(B)**

113 年第 66 題

Which of the following statements is INCORRECT with regard to property offenses?

(A) A theft is when the perpetrator destroys the possessory interest of the property owner and intends to claim its entitlement.

(B) If a person's new house encroaches on his neighbor's land, it is embezzlement.

(C) A fraud is a crime of getting money or other illegal interests by deceiving or tricking other persons.

(D) A person who uses violence, threats, drugs, hypnosis, or other means to cause the victim to be unable to resist and to take away property of another... commits robbery.

→ 答案：**(B)**

考點提示：

- **rape**（強制性交）：以藥物使被害人無法抗拒後，未經同意之性交。注意 (D) embezzlement（侵占）與性犯罪無關，純粹干擾。
- **arson**（縱火）：故意放火燒毀建築物。干擾選項 arraign（提訊）、arrest（逮捕）為程序用語。
- **smuggling**（走私）：未經申報而非法進口貨物。干擾選項 slander（口頭誹謗）、sojourning（旅居）。
- **property offenses**（財產犯罪）辨析：
  - **theft**（竊盜）：破壞他人對財物之持有；
  - **embezzlement**（侵占）：合法持有他人之物後據為己有（非越界建屋）；
  - **fraud**（詐欺）：以詐術取得財物；
  - **robbery**（強盜）：以暴力、脅迫使人不能抗拒而取走財物。
- 113年題(B)錯誤原因：越界建屋是**竊佔罪**（encroachment），非侵占罪。

三、尚未獨立成段但曾出題之重要主題

主題	年度與題號	關鍵詞彙	考點簡述
殺人未遂	106年第65題	attempted murder	Ned 放火燒 Sarah 的房子，意圖殺人但人不在家
辯護權	107年第64題	equality of arms	被告獲律師辯護的權利基礎：武器平等原則
訊問程序	106年第64題	interrogation	訊問不得使用不正方法；全程錄音錄影
交互詰問	112年第63題	cross-examination, leading questions	交互詰問得使用誘導詰問（leading questions）
自訴	104年第68題	private prosecution	被害人得提起自訴
			自白不得為唯一證據

證據法則	106年第66題	confession, hearsay	；傳聞證據原則排除

四、一試重點提示

1. **self-incrimination**（不自證己罪）+ **right to remain silent**（緘默權）：第五修正案核心，Miranda 警告為常考情境。
2. **confrontation**（對質詰問權）：第六修正案保障，被告有權面對不利證人。
3. **exclusionary rule**（排除法則）vs. **fruit of the poisonous tree**（毒樹果實）：前者排除直接違法取得之證據，後者排除間接衍生之證據。
4. **confession**（自白）：不得為定罪唯一證據（刑訴法第 156 條第 2 項）。
5. **parole vs. probation**：parole = 假釋（先入監）；probation = 緩刑（不入監）。
6. **sentencing**（量刑）：兼含應報 + 嚇阻，須符合比例原則，114 年連考兩題。
7. **search warrant**（搜索票）：須特定記載搜索處所與扣押物品，核發標準為 probable cause。
8. **property offenses** 辨析：theft / embezzlement / fraud / robbery 四者差異為高頻考點。
9. **bail**（保釋金）：第八修正案禁止過高保釋金。
10. **victim impact statement**（被害人影響陳述）：量刑階段使用，111 年考。